

Waar ligt de digitale grens van het water?

J. Eyselbergs*

HOGENT, Opleiding Vastgoed-Landmeten, Gent, België

*Corresponderende auteur: jelle.eyselbergs@student.hogent.be

SLEUTELWOORDEN: Waterlopen, digitale atlas, grensbepaling, erfdiensbaarheden, kruinbreedte, interpolatie, opzoekwerk.

SAMENVATTING

In dit essay wordt ingezoomd op de nieuwe digitale atlas der onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Er wordt gekeken naar de invloed van die atlas op de grensbepaling. Om te beginnen wordt de juridische basis onder de loep genomen. De bekendmaking van de atlas in het staatsblad in 2023 wordt ontleed. De belangrijkste artikels uit de oorspronkelijke wet van 1967 worden aangehaald. Ook de veranderingen die deze wet tot nu heeft meegemaakt, de staatshervorming, het verzameldecreet en de uitvoering daarvan, die leiden tot de geboorte van de digitale atlas komen aan bod. Vervolgens wordt beschreven hoe men in de praktijk te werk moet gaan voor grensbepaling en opzoekwerk. Verschillende mogelijke situaties, waterlopen, grachten, afschaffingen, ... worden hierbij behandeld. Er wordt ook een hoofdstuk geweid aan een opfrissing van lineaire interpolatie. Deze nieuwe, digitale, manier van werken en opzoeken, wordt uitgelegd, zowel in de atlas zelf als met de extra's die de provincies aanbieden. Wat je moet doen als de waterloop bevaarbaar is, wordt ook even besproken. De voornaamste conclusie van deze analyse is dat de digitale atlas, hoewel nog enkele kleine schoonheidsfoutjes, een meerwaarde betekent voor de landmeter en de grensbepalingen die moeten uitgevoerd worden.

INHOUDSTAFEL

Waar ligt de digitale grens van het water?.....	1
1. Inleiding.....	3
2. context en kader.....	3
3. Methodologie.....	3
4. De wet is de wet.....	3
4.1 Belgisch staatsblad 19-04-2023	3
4.2 Originele wet 1967	3
4.3 Staatshervorming 2012	4
4.4 Het verzameldecreet 2019	5
4.5 Uitvoeringsbesluit 2021	5
4.6 Waterwetboek 2006	6
4.7 Machtigingen	6
5. In de praktijk.....	6
5.1 Op het terrein	6
5.2 Grensbepaling.....	7
5.2.1 Met plannen bij een titel.....	7
5.2.2 Zonder plannen bij een titel.....	7
5.2.3 Na 29 juni 2019.....	7
5.2.4 Grachten	7
5.2.5 Aangeschafte waterlopen.....	8
5.2.6 Verplaatste waterlopen.....	8
5.2.7 Afwijkingen	8
5.3 Lineaire interpolatie.....	8
5.4 Opzoekwerk.....	9
6. Bevaarbare waterlopen	12
7. Conclusie, discussie en aanbevelingen	13
7.1 Conclusie	13
7.2 Discussie.....	13
7.3 Aanbevelingen	13
8. Referenties.....	14
8.1 Internetbronnen.....	14
8.2 Wetgeving.....	14
8.3 Omzendbrief.....	14
8.4 Parlementaire teksten.....	14
8.5 Rapporten	14
8.6 Artikels	14
8.7 Bachelorproef	14
8.8 Afbeeldingen	14

1. INLEIDING

Voor het opleidingsonderdeel Praktijkstudie schrijft iedere student een essay. Dit essay is inhoudelijk gekoppeld aan de inhoud van de opleiding. In dit essay zal u meer te weten komen over grensbepaling bij waterlopen en wat het effect is van de digitale atlas der onbevaarbare waterlopen hierop. Er wordt zowel juridisch als praktisch naar het onderwerp gekeken.

Ik bedank hierbij het landmetersbureau Daeninck-Audenaert & Taillieu. Ik heb daar stage gelopen. Zij hebben mij op vele vlakken geholpen bij dit essay door mijn vragen telkens vriendelijk en duidelijk te beantwoorden en alle beschikbare informatie die ze hadden betreffende het onderwerp met mij te delen. Ook richt ik mijn dank aan mevr. K. Waterinckx. Zij is verantwoordelijke binnen de provincie Oost-Vlaanderen voor het beheer van de waterlopen. Zij heeft mij ook veel informatie gegeven. Via de hogeschool heb ik ook een voordracht van haar over het onderwerp kunnen volgen. Als er nog vragen waren heeft ze mij snel, maar ook volledig, van antwoord voorzien.

2. CONTEXT EN KADER

Op 7 februari 2023 kopt het Belgisch staatsblad het volgende: “Ministerieel besluit tot vastlegging van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten”. Dat is een hele verandering. Daar waar de landmeter op zoek moest in de papieren atlas bij de gemeente of provincie als hij in aanraking kwam met waterlopen, kan hij dat nu digitaal doen. Dat bespaart een hoop tijd maar roept ook enkele vragen op. Wat is de waarde van deze digitale atlas? Hoe moet deze geïnterpreteerd worden? Vandaar dat in dit essay het hoofd gebroken wordt over volgende vraag: “Wat zijn de gevolgen van de goedkeuring van de digitale atlas der onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen voor landmeters in het kader van grensbepaling?” Naast het beantwoorden van deze vraag, zal je in dit essay ook kunnen vinden hoe hiermee in de praktijk moet gewerkt worden.

3. METHODOLOGIE

Om tot een antwoord op de onderzoeksvraag te komen is er voornamelijk gebruik gemaakt van literatuurstudie rond het onderwerp. Daarnaast werd ook gesproken met verschillende landmeters, die ook gespecialiseerd zijn in grensbepalingen en/of waterlopen, binnen het kantoor waar ik stage liep. Het kantoor in kwestie, Landmetersbureau Daeninck-Audenaert & Taillieu heeft al veel ervaring in zijn rangen. Ze konden vele van mijn vragen dus ook van antwoord voorzien. Er zijn ook vragen beantwoord geweest door de provincie. Dit laatste door de dienst die verantwoordelijk is voor het waterbeheer in Oost-Vlaanderen in de persoon van mevr. Waterinckx, landmeter voor de dienst Patrimonium. Enerzijds heeft zij een voordracht gehouden aan de studenten landmeten bij de HoGent. Anderzijds hebben we via mail nog dieper ingegaan op bepaalde delen van het onderwerp. Eens al de informatie verzameld, was het een kwestie van deze samen te brengen in een correcte en overzichtelijke tekst die ook door andere landmeters zou kunnen gebruikt worden.

4. DE WET IS DE WET

De veranderingen waarover we spreken in dit document zijn wetgevend van aard. Het is dus een kwestie van de desbetreffende wetteksten te lezen, analyseren en correct interpreteren. Om te beginnen wordt eerst gekeken naar de aankondiging in het staatsblad omdat dit de officiële start is van de langverwachte digitale atlas.

4.1 Belgisch staatsblad 19-04-2023

In het staatsblad van 19 april 2023 wordt het ministerieel besluit van woensdag 7 februari 2023 gepubliceerd, en dit besluit wordt dan ook van kracht. Dit artikel bevat volgende delen.

Het eerste deel van dit artikel spreekt over de rechtsgronden. Hier kan men zien welke wetten of besluiten gebruikt worden om deze beslissing de onderbouwen. De basis van dit ministerieel besluit ligt in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. Deze wet werd reeds op 26 april 2019 voor bepaalde artikelen gewijzigd en aangevuld, later meer hierover. Ook belangrijk in het kader van deze beslissing is het besluit van 7 mei 2021. Dit impliceert de uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 1967. Ook werden dan enkele milieuvorschriften gewijzigd die van toepassing zijn op de onbevaarbare waterlopen.

Naast de wetten waarop het besluit gebaseerd is, waren ook enkele vormvereisten noodzakelijk. Deze staan beschreven in het tweede deel van het artikel. Om een digitale atlas als grondslag uit te roepen moet er eerst een digitale atlas beschikbaar zijn, die bovendien ook goedgekeurd is door alle belanghebbenden, doormiddel van een openbaar onderzoek, én alle betrokken waterbeheerders.

In de paragraaf, die de redenen geeft waarom dit besluit genomen wordt, spreekt men van de besluiten uit het verleden die uiteindelijk gewoon worden uitgevoerd. Ook vermeld men dat er naar alle bezwaren en opmerkingen is geluisterd. Indien nodig werd daar ook rekening mee gehouden.

Het deel van het staatsblad, genummerd C – 2023/15171, besluit met de ondertekening van regerend Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. Demir. De digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten werd hierbij vastgelegd en is dus het referentiedocument. Er wordt ook vermeld waar die kan gevonden worden, op <https://www.waterinfo.be/digitaleatlas>.

4.2 Originele wet 1967

Een belangrijke basis voor het besluit van 2023 is de wet van 1967. De wet betreffende de onbevaarbare waterlopen is van oorsprong federale materie. Door staatshervorming wordt dit later een bevoegdheid voor de gewesten. In Vlaanderen is deze wet nog steeds van kracht en recent nog bijgewerkt. In Wallonië is deze afgeschaft. Hier wordt het waterbeheer anders aangepakt, met richtlijnen, testfases en openbaar onderzoek.

Binnen de wet van 1967 spreekt hoofdstuk I over de classificering van de waterlopen. Die classificering is minder van belang in het kader van grensbepaling maar bepaald wel wie het onderhoud van de waterloop uitvoert. Dat onderhoud heeft dan weer wel zijn invloed op wat je mag en niet mag in de buurt van de grens met de waterloop. Bovendien weet je op deze manier meteen welke waterbeheerder je moet aanspreken als er vragen rijzen. Binnen de onbevaarbare waterlopen is sprake van drie categorieën. De publieke grachten kunnen gezien worden als een vierde categorie.

De eerste categorie wordt, zoals in hoofdstuk II art.7 vermeld, onderhouden door de staat. Deze categorie bevat de gedeelten van de onbevaarbare waterlopen stroomafwaarts van het punt waar hun waterbekken ten minste 5.000 hectare bedraagt. Dat wil zeggen dat er een punt, de oorsprong, bepaald wordt. Hiervoor geldt dat al het water dat hier passeert, naar beneden gekomen is

in de vorm van neerslag op een terrein van minstens 5.000 hectare. Punten van de waterloop dicht naar de bron toe hebben een kleiner waterbekken en vallen onder een andere categorie.

De tweede categorie wordt vooral bepaald door wie de verantwoordelijkheid voor het onderhoud op zich neemt. Voor de tweede categorie is dit de provincie waarin de waterloop gelegen is. De vereisten zijn simpel. Alle waterlopen die niet tot categorie 1 of 3 behoren vallen hieronder.

In de derde categorie zijn de waterlopen, met een waterwinningsgebied kleiner dan 5.000 hectare, te vinden die, vanaf hun oorsprong, stromen tot bij een gemeentegrens, monden in een bevaarbare waterloop of monden in een onbevaarbare waterloop van categorie 1 of 2. Hierbij is de oorsprong bepaald door het punt waar het waterbekken 100 Ha bedraagt. Het beheer van deze categorie ligt bij de gemeentes, vandaar ook dat er tot aan de gemeentegrens gekeken wordt.

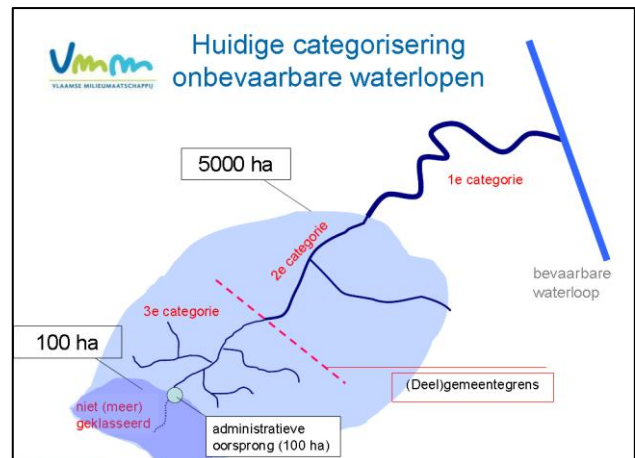
Het statuut waterloop begint vanaf het punt van oorsprong en dit is niet noodzakelijk hetzelfde als het bronpunt. De oorsprong van een waterloop is bepaald, met de regel van 100 Ha in acht genomen, door de gouverneur van de provincie. Als de oorsprong zich op de grens tussen twee provincies zou bevinden is het aan de Vlaamse minister van landbouw om de gouverneur te kiezen die de oorsprong bepaalt. De staat, nu Vlaanderen, bepaalt de oorsprong voor waterlopen categorie 1. Wat dan met het stuk waterloop tussen de oorsprong (cat. 3) en de bron? Dit stuk heeft een waterwinningsgebied kleiner dan 100 Ha. Er zijn hiervoor een aantal opties.

Indien het debiet van deze waterloop abnormaal verzaamd wordt of het water wordt vervuild door afvalwater kan er ook een categorie drie toegekend worden. Als dit niet van toepassing is er sprake van een afwateringsgracht.

Bij dit eerste stukje van de waterloop is het wel belangrijk om de historische atlas te raadplegen want het kan zijn dat het vroeger wel gecategoriseerd was. Dit is belangrijk voor de grensbepaling. Twee scenario's zijn mogelijk.

- Indien niets terug te vinden is in de historische atlas, is de helft van de bedding eigendom van de aangelanden, zoals bij een afwateringsgracht. De grens ligt dus gelijk met de as, het midden van de waterloop.
- Indien er wel iets terug te vinden valt gaat het om een gecategoriseerde waterloop en wordt de grens bepaald op basis van de wettelijke kruinbreedte, die in de bijhorende tabellen van de historische atlas te vinden is.

Naast de gecategoriseerde waterlopen zijn er ook de publieke grachten. Deze zijn net als de waterlopen categorie 3 in beheer door de gemeentes. Als deze grachten of waterlopen, categorie 1 en 2, gelegen zijn binnen het werkingsgebied van polders en wateringen, zijn zij verantwoordelijk voor het beheer.



Figuur 1: categorisering der waterlopen (de Ridder, 2013)

In de wet van 1967 wordt, in artikel 5, beschreven dat alle waterlopen moeten worden opgemeten en gedocumenteerd in beschrijvende tabellen. De minister van Landbouw bepaalt welke gegevens in deze tabellen verzameld moeten worden en in welke vorm zij naar buiten worden gebracht. De gemeentes en provincies documenteren deze informatie. Dit is de wettelijke basis van de atlas der onbevaarbare waterlopen en ook de basis om later de digitale atlas te lanceren.

In de wet wordt ook aangegeven wat er verstaan wordt onder beheer en onderhoud. Baggerwerken en versteviging van de oevers zijn daar voorbeelden van. De verantwoordelijken voor ingrijpendere werken, en wie de kosten draagt, worden ook genoemd.

Alle reglementen betreffende polders en wateringen zijn aanvullend op deze wet. Ze kunnen, mits goedkeuring van de provincie, zelf beslissen over de classificatie binnen hun gebied.

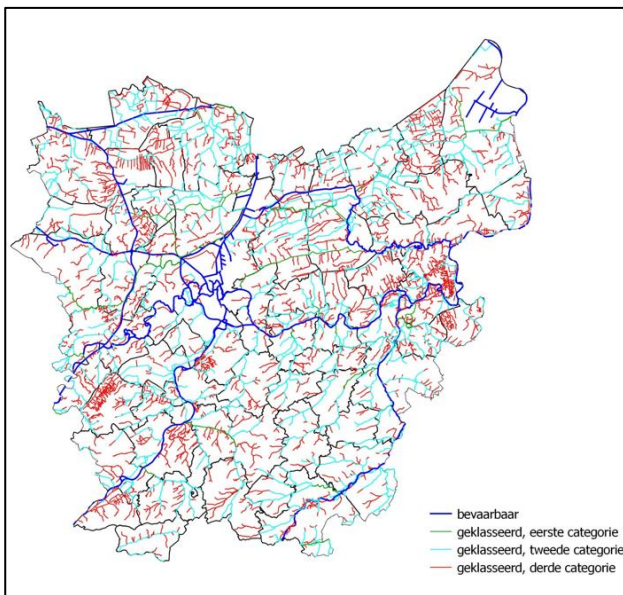
4.3 Staatshervorming 2012

Door de staatshervorming in 2012 wordt het waterbeheer een gewestelijke materie. Vlaanderen behoudt hierbij de wet van 1967 mits een aantal wijzigingen. De koning is nu niet langer verantwoordelijk voor de toekenning van machtigingen. Als men zo'n machtiging van doen heeft, om bijvoorbeeld een brug te bouwen, kan men die verkrijgen doormiddel van een stedenbouwkundige vergunning. De Vlaamse regering is hier nu verantwoordelijk over. Het woord 'staat', in het beheer van waterlopen cat. 1 en voor de eindverantwoordelijkheid, wordt ook vervangen door 'Vlaamse regering'.

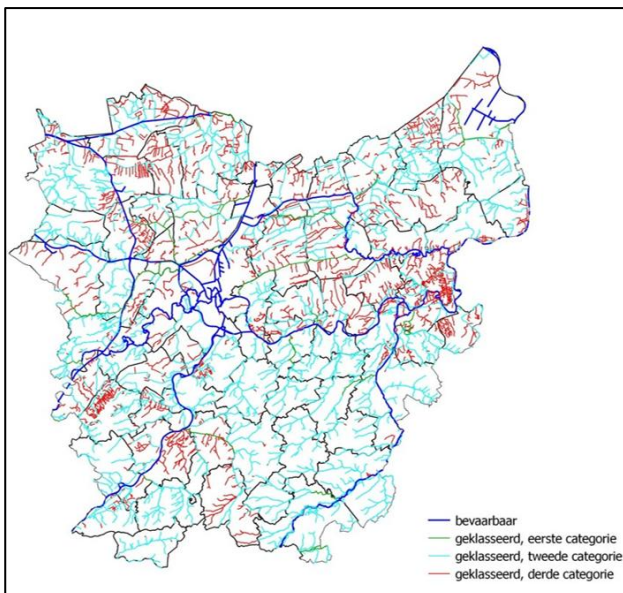
Een belangrijke wijziging is de mogelijkheid om de waterlopen van categorie te wijzigen. Dit is ingeroepen om versnippering tegen te gaan. Vele waterlopen categorie 3 konden op deze manier veranderd worden in een categorie 2. De gemeenten, die eerst instonden voor het beheer, kunnen dit nu overlaten aan de provincies. Deze overdracht gebeurt uiteraard in overleg en ook nadien wordt er minstens jaarlijks samengezeten om werkpunten te kunnen duiden. Ook private grachten kunnen op deze manier een publieke status krijgen. Eigenaars kunnen zo het onderhoud doorschuiven naar de gemeente. Grondig overleg met alle aangelanden is in deze wel belangrijk want voor dit onderhoud is een zone van erfdiensbaarheid van toepassing.

In de context van reclassering zijn er in 2014 in de provincie Oost-Vlaanderen een paar grote wijzigingen gebeurd. Zoals te zien op figuur 2 en 3, zijn vele waterlopen van categorie 3 naar

categorie 2 veranderd. Deze vallen nu dus onder het beheer van de provincie.



Figuur 2: categorieën vóór 2014 (Waterinckx, 2025)



Figuur 3: categorieën na 2014 (Waterinckx, 2025)

4.4 Het verzameldecreet 2019

In het verzameldecreet wordt de digitale atlas geboren. Wat er exact in de atlas te vinden moet zijn, zal in een later uitvoeringsbesluit vastgelegd worden.

Belangrijk, met het oog op grensbepaling, is het artikel 18. Dit maakt dat het artikel 16 uit de originele wet van 1967 wordt veranderd. Het vermoeden wordt een zekerheid. “De bedding van een onbevaarbare waterloop wordt geacht toe te behoren aan het Rijk,...” wordt hier vervangen door “De onbevaarbare waterlopen maken deel uit van het openbaar domein van de overheid die de waterloop in kwestie beheert.” Dit heeft zo zijn implicaties. Volgens artikel 3.45. Publieke en private goederen, van het burgerlijk wetboek, is openbaar domein niet vatbaar voor verjaring en kan het niet op enige andere manier verkregen worden. De bedding behoort dus toe aan diegene die de

waterloop onderhoudt. Als de waterloop officieel wordt afgeschaft krijgen de eigenaars van de aangrenzende percelen de mogelijkheid om het stukje van de bedding dat grenst aan hun eigendom aan te kopen. Deze wetswijziging zorgt er ook voor dat een akte van na 2019, waarbij een plan is toegevoegd waarop de waterloop deel uitmaakt van het perceel, als onbestaande gehouden kan worden. Let op, als het plan ouder is dan 2019 moet deze akte wel gevolgd worden.

4.5 Uitvoeringsbesluit 2021

De wet van 1967 is in Vlaanderen al hier en daar bijgewerkt. Een belangrijke verandering, in het kader van de digitale atlas, zit in het besluit van 7 mei 2021. In dit besluit wordt namelijk opgesomd wat er allemaal in de digitale atlas moet vermeld staan.

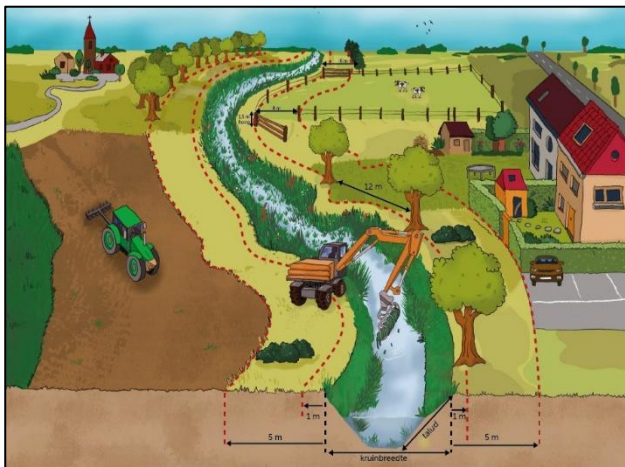
Voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen worden minimaal de aslijn, de bodem- en kruinbreedte en de diepte van de bedding opgenomen. Om dit zo duidelijk en correct mogelijk weer te geven wordt gevraagd om een dwarsprofiel op verschillende meetpunten. Deze meetpunten bevinden zich minstens aan de bron en de monding. De officiële tekst van het besluit spreekt van bron maar als de digitale atlas er wordt naast gelegd kan men zien dat het eerste meetpunt bij de oorsprong ligt. Daarnaast tracht men een meetpunt, ook atlaspunt genoemd, om de 500 m te voorzien. Dit is uiteraard veel meetwerk. Daar waar nog geen terreinprofiel of recente gegevens beschikbaar zijn mag de informatie in de beschrijvende tabellen van de historische atlas gebruikt worden. Ook moet elke waterloop voorzien worden van een identificatie, in de vorm van een VHAG-code, en moet de verantwoordelijke voor het beheer vermeld staan. De VHAG-code is de Vlaamse Hydrografische Atlas Gewestcode. De hydrografische atlas bevat alle waterlopen, ook de niet-geclassificeerde, maar heeft geen juridische waarde.

Voor de publieke grachten is enkel de VHAG-code, de aslijn en de erfdienstbaarheidszone cruciaal. Als er door de overheid wijzigingen worden gedaan moeten deze, zowel voor de grachten als de waterlopen, ook vermeld worden.

Artikel 5 van dit uitvoeringsbesluit legt ook de verantwoordelijkheid voor het beheer en up-to-date houden van de digitale atlas bij de VMM, Vlaamse Milieumaatschappij. De gemeentes en provincies moeten de gegevens van eventuele veranderingen doorgeven. Het voordeel van de digitale atlas ligt er in dat deze ook makkelijk aanpasbaar is. Wat er precies in die atlas komt te staan, welke gegevens moeten beschreven worden, wordt bepaald door de Vlaamse regering. De atlas en zijn aanpassingen zullen om de zes jaar aan een openbaar onderzoek onderworpen worden.

In hoofdstuk 6 van dit besluit van de Vlaamse regering wordt beschreven aan welke regels beheerders en ook aangelanden van onbevaarbare waterlopen en grachten zich moeten houden. Zo dienen bomen, die geplaatst worden binnen de 5 meter van de kruin, minstens 12 meter van elkaar verwijderd staan. Ook hagen moeten, als de waterbeheerder dat vraagt, door de eigenaar teruggesnoeid worden zodat er ruimte is om de onderhoudswerken uit te voeren. Weideafsluitingen zijn toegestaan, zolang er ook een poort is waarlangs de waterbeheerder op de weide kan. Indien de aanpalende graslanden begraasd worden kan de waterbeheerder de eigenaar van die graslanden zelfs verplichten om een afrastering te plaatsen. Dit heeft als doel ervoor te zorgen dat de talud niet vertrapeld wordt en afbrokkelt. Ook voor deze afsluiting zijn er regels. Als ze niet simpel kan worden verwijderd moet ze zich op 0,75 m tot 1 m van de talud bevinden en niet hoger dan 1,5 m

zijn. Een niet onbelangrijke regel, met het zicht op gezondheid, is dat er binnen de erfdiensbaarheidszone van 5 meter ook niet mag bemest worden. Als er sprake is van een helling of een veengebied breidt deze zone zelf uit tot 10 meter. Dit maakt landbouwers en waterbeheerders niet altijd de beste vrienden. Jammer genoeg, vanuit ecologische standpunt bekeken, gelden deze erfdiensbaarheden niet bij private grachten en kan bemesting door afwatering alsnog in publieke waterlopen terechtkomen. Figuur 4 geeft een visuele voorstelling van enkele van de regels.



Figuur 4: regels binnen de erfdiensbaarheid (Waterinckx, 2025)

Om deze vrije ruimte te garanderen hebben alle onbevaarbare waterlopen een erfdiensbaarheid langs beide zijden van 5 meter. Deze erfdiensbaarheid kan in specifieke gevallen op basis van gefundeerd overleg ook groter of kleiner zijn. Dit is dan ook te vinden in de digitale atlas. Voor publieke grachten staat de erfdiensbaarheid altijd beschreven in de atlas want deze is niet per definitie 5 meter. Opgelet, de erfdiensbaarheidszone begint aan de kruin en niet aan de as van de waterloop. Deze zone heeft geen invloed op de eigendomsgrens. De waarde van deze strook kan wel aanzienlijk minder zijn.

4.6 Waterwetboek 2006

Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2006, ook wel het waterwetboek genoemd, is een leidraad voor de beheerders van de waterlopen. Het is er gekomen naar aanleiding van Europese richtlijnen rond waterbeheer. Het verandert niets aan wie er eigenaar of beheerder is. Het geeft wel een richting aan hoe het beheerd moet worden. Zo worden alle regels omtrent uitvoering van de watertoets decretaal verankerd. De watertoets is sinds dan een must in alles wat vergunningsaanvragen betreft.

4.7 Machtigingen

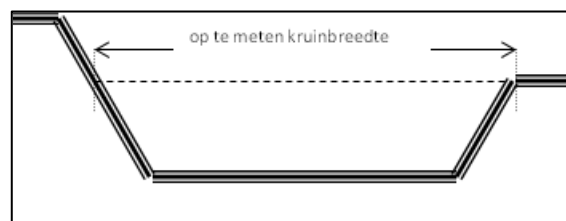
Onbevaarbare waterlopen zijn deel van het openbaar domein. Als men iets vast wil installeren op de talud, in het water, op, over of onder de bedding, moet men een machtiging aanvragen bij de waterbeheerder. Deze machtiging heeft geen invloed op de eigendom. Voorbeelden van machtiging zijn bruggetjes, pompinstallaties, het verstevigen van de oever of het verleggen van een waterloop. Dit kan men verkrijgen door aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning. Eens goedgekeurd, worden deze machtigingen ook beheerd in de databases van de provincie.

5. IN DE PRAKTIJK

5.1 Op het terrein

Als men op het terrein, in het kader van een grensbepaling, een waterloop of gracht tegenkomt is het zeker aangeraden om volgende zaken bij op te nemen in de meting van de bestaande toestand:

- De kruin aan de kant van het perceel waarvoor men de grensbepaling uitvoert.
- De kruin aan de andere kant van de waterloop om de werkelijke kruinbreedte te kunnen bepalen om daaruit de middellijn af te leiden.
- Bij inbuizing de uiteinden opmeten, controleren op deksels en de breedte van de buis noteren.
- Als de kruin aan beide kanten van de waterloop verschilt in hoogte moet men ook een lijn meten op de hoogste oever die horizontaal overeenkomt met de kruin op de laagste oever, zoals op de afbeelding (figuur 5).



Figuur 5: op te meten kruinbreedte (de Ridder, 2013)

Over de werkelijke kruinbreedte is de nodige verwarring omdat het niet honderd procent duidelijk in de wetgeving staat. Vandaar dat dhr. Baltazar, toenmalig gouverneur van Oost-Vlaanderen, in 1992 een omzendbrief stuurde naar de landmeters binnen zijn provincie. Hierin staat beschreven, "Alle geraadpleegde bronnen definiëren in min of meer dezelfde bewoordingen de bedding als de oppervlakte die gevormd wordt door de bodem en het gedeelte van de oevers van de waterloop gelegen beneden de hoogste grens die door het stromend water bereikt kan worden zonder te overstromen.". De kruinbreedte moet dus opgemeten worden zoals te zien op figuur 5. Volgens de omzendbrief zouden ook de kruinbreedtes in de beschrijvende tabellen van de historische atlas op deze manier opgemeten zijn. Dit zorgt ook dat er geen verwarring ontstaat als de eigenaar van het perceel op één van beide oevers zijn talud verhoogt.

Een omzendbrief is geen wetgeving. Het is slechts een algemene richtlijn die moet helpen om de wetgeving correct, en allemaal op dezelfde manier, te interpreteren. Deze omzendbrief is gestuurd door de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Vermoedelijk is in andere provincies een gelijkaardige brief rondgestuurd.

Op het terrein zou men ook al een inschatting kunnen maken over of het gaat om een bevaarbare of een onbevaarbare waterloop.

Stel, men heeft op voorhand al eens de atlas der onbevaarbare waterlopen geraadpleegd, wat altijd een aanrader is, en die sprak van een waterloop of gracht die op het terrein verdwenen lijkt. In dit geval moet men op zoek naar uiterlijke kenmerken, glooiingen, afsluitingen, hagen, een cultuurgrens om de ligging te kunnen bepalen. Stel dat je pas achteraf de atlas raadpleegt moet je mogelijks nog eens terug ter plaatse. Dit is van belang omdat die ligging nodig is voor de grensbepaling. Deze situatie is echter wel zeer uitzonderlijk.

5.2 Grensbepaling

Art. 3.61. “Horizontale omvang van grondeigendom § 2. De grenzen van grondeigendom worden in eerste instantie bepaald door verkrijgende verjaring. Bij gebreke hiervan, bepaalt de authentieke akte tot afpaling de perceelsgrens, behoudens later contract dat deze wijzigt. Bij gebreke van afpaling, worden de perceelsgrenzen bepaald door de eigendomstitels. Bieden ook deze geen uitsluitel, dan worden de perceelsgrenzen vastgelegd volgens de toestand van het bezit en de andere feitelijke indicïen, waaronder de feitelijke afsluiting en de kadastrale documenten.”

Grensbepaling is niet iets waar de landmeter in één, twee, drie over kan gaan. Dit vraagt om het nodige opzoekwerk om alle mogelijke bronnen te verkrijgen. Ook moet de landmeter correct oordelen of de verschillende bronnen bruikbaar zijn. Al deze bronnen hebben ook een vaste hiërarchie, die gerespecteerd dient te worden. Hieronder worden enkele gevallen besproken.

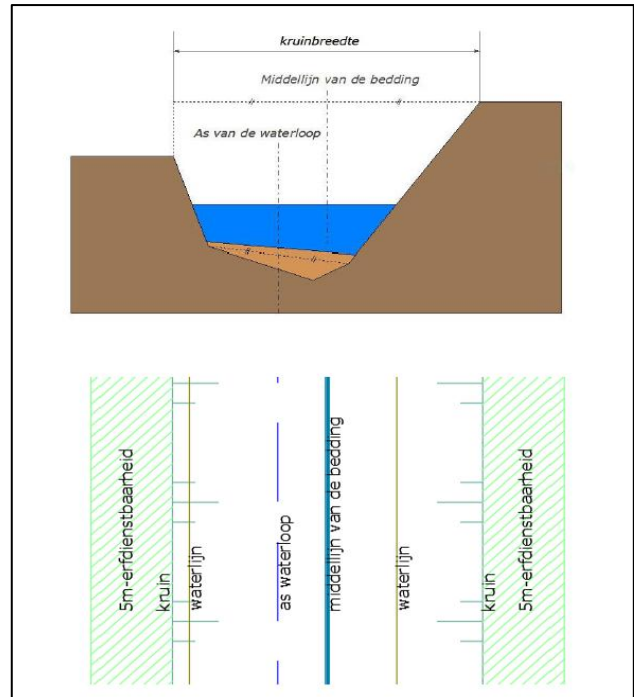
5.2.1 Met plannen bij een titel

De titel staat zeer hoog op de ladder van de hiërarchie der bronnen. Voor een grensbepaling worden alle plannen, aangehecht aan titels opgezocht. Er wordt gekeken of deze titels rechtsgeldig zijn. Ook geometrische beschrijvingen in de titels zijn van belang. Als deze plannen of beschrijvingen, van voor 2019, de waterloop tot eigendom van het perceel beschouwen moet deze titel ook gevolgd worden. De grens wordt overgenomen op het plan van de huidige bestaande toestand. Naast de ligging van de waterloop wordt ook de grens volgens titel en de erfdiensbaarheidszone van 5 meter op het plan aangeduid. Deze is nog steeds van kracht.

5.2.2 Zonder plannen bij een titel

Als er geen officiële plannen, waarin de grens met de waterloop is opgenomen, te vinden zijn, moet men terugvallen op het vermoeden van eigendom. De wet van 28 december 1967 vestigt dat vermoeden bij de staat, en dus uiteindelijk bij de waterbeheerder. De breedte van de bedding die tot de waterbeheerder behoort is te vinden in de atlas der onbevaarbare waterlopen. Het is hier dus zeer belangrijk dat aan beide zijden van de waterloop de bovenkant van de talud, de kruin, gemeten is. Indien er een verschil in hoogte is moet zoals hierboven beschreven teworkt gegaan worden. Op basis van de werkelijke kruinbreedte wordt de middellijn bepaald. Om de officiële kruinbreedte te bekomen bekijkt men de kruinbreedtes van de meetpunten waartussen het perceel gelegen is. Door lineaire interpolatie bekomt men de correcte kruinbreedte. Die officiële kruinbreedte wordt dan symmetrisch uitgezet ten opzichte van de middellijn. De grens bevindt zich bij de officiële kruinbreedte.

Ook hier wordt op het plan zowel de ligging van de waterloop, de grens als de erfdiensbaarheid aangeduid. Opgelet, De 5 meter erfdiensbaarheid beginnen te tellen van de werkelijke kruin, niet de officiële kruin, waar de grens ligt.



Figuur 6: bepalen van de middellijn (Waterinckx, 2025)

De kruinbreedte in figuur 6 is, als de omzendbrief gevolgd wordt, niet de juiste. De afbeelding geeft echter wel mooi weer dat de middellijn en de aslijn niet steeds dezelfde zijn. Om de officiële kruinbreedte uit te zetten wordt gebruik gemaakt van de middellijn. De erfdiensbaarheidszone begint wel degelijk vanop het hoogste punt van de talud aan beide kanten.

5.2.3 Na 29 juni 2019

Als de plannen toegevoegd aan een titel, die dateren van na 29 juni 2019, toch de waterloop opnemen in het perceel, worden deze als onbestaande beschouwd. Dit vanwege het verzameldecreet dat de waterlopen tot openbaar domein heeft verheven. Hier wordt verder gewerkt als waren er geen plannen. Let op, als de titel voortbouwt op een titel van vóór 2019, is deze wel geldig.

5.2.4 Grachten

Als het water op het terrein geen gecategoriseerde waterloop is maar een publieke gracht, ligt de grensbepaling een beetje anders. Als er een titel aanwezig is heeft deze uiteraard voorrang wat de eigendom betreft. Als die er niet is geldt de as van de gracht als grenslijn. De erfdiensbaarheid die te vinden is in de atlas begint te tellen van de werkelijke bovenkant talud. Deze wordt ook weergegeven op de plannen.

Als de gracht niet in de digitale atlas staat beschreven als een publieke gracht, is deze van private aard. In dit geval geldt de as van de gracht als grenslijn en is er geen zone van erfdiensbaarheid. De aangelanden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. Grachten zijn een belangrijk onderdeel van de waterhuishouding binnen een gebied. Het is dan ook verboden, ook al zijn ze private eigendom, deze zonder stedenbouwkundig onderzoek en vergunning te dempen.

5.2.5 Afschafte waterlopen

Als een waterloop door omstandigheden droog komt te liggen of niet meer nuttig blijkt, kan deze afschafte worden. Hierdoor is die niet meer zichtbaar in de digitale atlas. De vroegere bedding is echter nog steeds eigendom van de waterbeheerder. Om de officiële kruinbreedte te bepalen moet dus terug naar de historische atlas, met bijhorende tabellen, gekeken worden. Op het moment van de afschaffing wordt het stuk vrijgekomen bedding, dat grenst aan het perceel van de aangelanden, ook aangeboden aan de eigenaars. Zij kunnen dit aankopen. Hiervan moet dan een titel met bijhorend plan gemaakt worden. Deze titel komt bovenaan te staan in de hiërarchie van de grensbepaling. De eigenaars zijn echter niet verplicht om het aan te kopen dus het stuk grond kan nog steeds eigendom van de beheerder zijn.

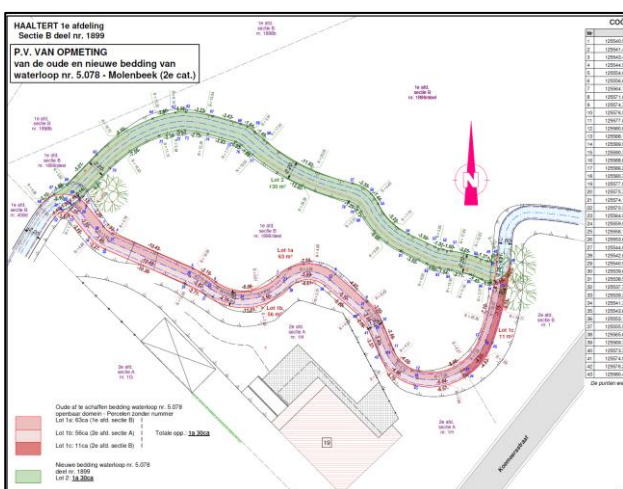
Verzwareningen, zoals bijvoorbeeld de erfdiensbaarheidszone verdwijnen bij de afschaffing.

Bij het stuk tussen de oorsprong van de waterloop en de bron op het terrein is het ook aangeraden om de oude atlas er bij te nemen want hier is het mogelijk dat de oude atlas de waterloop zag te beginnen van de bron. In dat geval is het stukje tussen bron en oorsprong dus ook een afschafte waterloop en moet die ook zo behandeld worden.

5.2.6 Verplaatste waterlopen

Om verschillende redenen kan het nodig zijn om een waterloop te verplaatsen. Ook in het verleden is dat al meermaals gebeurd. Als men een waterloop wenst te verplaatsen moet dit uiteraard in grondig overleg met de beheerder. Alle bestaande functies van de huidige waterloop moeten behouden blijven in de toekomstige. Bodembreedte, debiet, hellingsgraad van de taluds,... moet zo veel mogelijk behouden blijven.

De machtiging tot het verplaatsen van de waterloop heeft geen invloed op de eigendom. De oude verlaten bedding blijft eigendom van de waterbeheerder. Dit stuk grond moet dus worden aangekocht. Een manier van werken, zeker als de nieuwe bedding qua oppervlakte gelijk ligt met de oude, is een ruiling. Hiervan moet zeker een authentieke akte worden opgesteld.



Figuur 7: verplaatsing van een waterloop (Waterinckx, 2025)

In het verleden is de laatste stap, van de authentieke akte, niet altijd gebeurd. Dit is een aandachtspunt wanneer men nu een grensbepaling moet uitvoeren. Zonder authentieke akte is de oorspronkelijke bedding nog steeds eigendom van de toenmalige

beheerder. De nieuwe bedding is nog steeds eigendom van de oorspronkelijke eigenaar van dit stuk grond. Dit geeft naast problemen rond eigendom ook problemen rond de erfdiensbaarheden.

5.2.7 Afwijkingen

Enerzijds zijn waterlopen een natuurlijk en levend iets dat zijn pad wel eens verandert. Anderzijds is er de mens die het pad van de natuur wel eens durft te verleggen. In beide gevallen kan dat voor vraagtekens zorgen over eigendom. Er wordt snel al lachend gezegd dat de landmeter zijn grond in de binnenbocht van de rivier koopt.

Als er titels zijn zullen deze, volgens de verantwoordelijke van provincie Oost-Vlaanderen, bij natuurlijke afwijking, steeds primeren in de grensbepaling. Dit vloekt wel een met het feit dat openbaar domein niet van eigenaar kan veranderen. Dit geeft alvast stof tot nadenken. Artikel 3.65 van het burgerlijk wetboek zegt dat stukken land die, door de vorming van een nieuwe arm, worden afgesneden nog steeds eigendom blijven van de oorspronkelijke eigenaar. Er wordt echter niet gesproken over de bedding die openbaar domein is. De interpretatie van mijn stagekantoor is dat de wet 3.65 BW meer waarde heeft omdat er sinds 2021 sprake is van openbaar domein. Volgens mr. Daeninck zitten we momenteel wel nog in een overgangsfase wat de verjaring betreft tot 2031, omdat het uitvoeringsbesluit dateert van 2021.

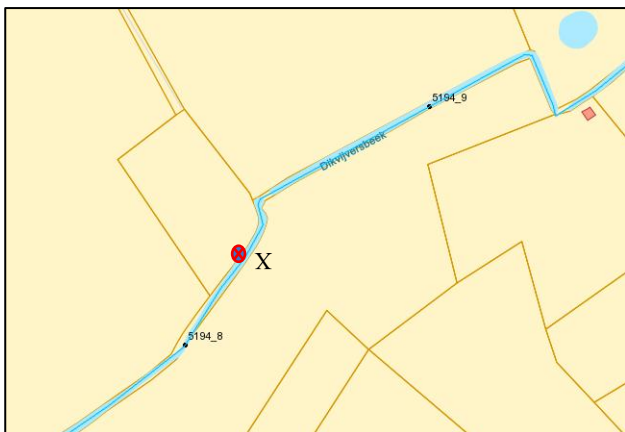
Indien er sprake is van een niet-natuurlijke afwijking, is de oorzaak van het verleggen van de rivier menselijk. Er moet dan ook gekeken worden of die menselijke handeling goedgekeurd zijn. Men moet dus op zoek naar machtigingen. Deze veranderde ligging van de waterloop kan ook maken dat nieuwe titels of machtigingen moeten gecreëerd worden.

Als er geen titels aanwezig zijn moet in het geval van een natuurlijke afwijking het artikel 3.65 BW gevolgd worden. Het water moet de ruimte krijgen die het nodig heeft. Enkel in geval van bijvoorbeeld een grote storm, waarbij een vloedgolf de oever beduidend heeft opgeschoven, kan aan de waterbeheerder gevraagd worden om de vroegere toestand te herstellen.

Bij een niet-natuurlijke afwijking zonder aanwezige titels moet ook hier gezocht worden naar machtigingen.

5.3 Lineaire interpolatie

Om de officiële kruinbreedte te bepalen van de waterloop, grenzend aan het perceel waarvoor men de grensbepaling doet, moet men de interpolatie toepassen. In dit essay wordt interpolatie uitgelegd aan de hand van een voorbeeld voor één bepaald punt. Voor een correcte lineaire interpolatie moeten er meerdere punten berekend worden.



Figuur 8: uittreksel digitale atlas met GRB

1. In dit voorbeeld wordt de kruinbreedte bepaald op een punt langs de grens tussen het perceel en de waterloop (X).
2. Men zoekt in de digitale atlas naar de kruinbreedte van de dichtstbijzijnde meetpunten links en rechts. (punt 8: 3,4m en punt 9: 2,6m)
3. Bereken het breedteverschil. ($3,4\text{m} - 2,6\text{m} = 0,8\text{m}$)
4. Bepaal de afstand tussen de atlaspunten langs de as van de waterloop, NIET in vogelvlucht. (158m)
5. Bereken de verbreding/versmalling door 3 te delen door 4. ($0,8\text{m}/158\text{m} = 0,0051\text{m/m}$ werk op vier cijfers na de komma)
6. Bepaal de afstand tussen X en de meetpunten langs de as. Neem de kleinste afstand. (50,72m)
7. Bereken de verbreding/versmalling door 5 te vermenigvuldigen met 6. ($0,0051\text{m/m} * 50,72\text{m} = 0,2587\text{m}$)
8. Bepaal de breedte in X, door op te tellen bij verbreding of af te trekken bij versmalling. ($3,4\text{m} - 0,2587\text{m} = 2,813\text{m}$)

2,813m is de officiële kruinbreedte in dit voorbeeld. Dit punt kan nu symmetrisch worden uitgezet ten opzichte van de middellijn, met andere woorden 1.4065m in de richting van elke oever.

Voor een correcte lineaire interpolatie moet men op zijn minst al het begin en einde van het gemeenschappelijke stuk grens berekenen. In het geval van een rechte waterloop kan de breedte dan makkelijk lineair worden uitgezet. Als er sprake is van een meer bochtige waterloop, zullen meerdere punten berekend moeten worden om die te kunnen verbinden. Grenzen kunnen namelijk geen bochten nemen. Hoe beter men de bocht wil volgen hoe meer punten er berekend moeten worden.

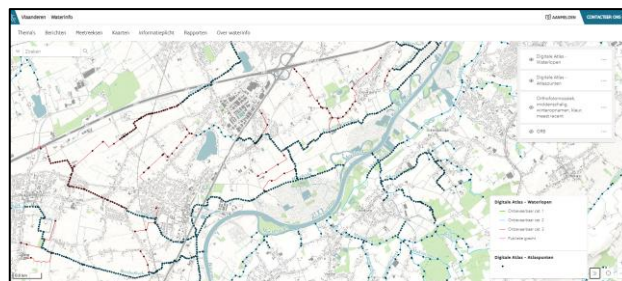
Als er bij een groter perceel meerdere meetpunten zijn op de grens tussen het perceel en de waterloop, moet er tussen de meetpunten lineair geïnterpoleerd worden. Dit kan maken dat de waterloop tussen punt A en punt B verbreedt maar mogelijks tussen punt B en punt C weer versmalt.

Los van deze regels voor interpolatie is er ook de interpretatie van de landmeter. Zoals ook in de omzendbrief van 1992 vermeld, kan de toestand op het terrein, in uitzonderlijke gevallen, aanleiding geven tot de keuze van meer evidente oplossingen.

5.4 Opzoekwerk

Een grensbepaling vraagt veel opzoekingswerk. Zelfs al heeft men titels kunnen bekomen, dan nog moet men deze kritisch bekijken. Dit maakt dat men verschillende bronnen moet raadplegen. Voorbeelden daarvan zijn, naast eigendomstitels, ook mutatieschetsen, die de erkende landmeter via myminfin kan raadplegen. De atlas der buurtwegen en de ruilverkavelingen kan men op Geopunt.be vinden. Ook de atlas der onbevaarbare waterlopen moet geraadpleegd worden. Omdat dit essay schrijft over de digitale atlas ga ik daar even dieper op in.

De digitale atlas der onbevaarbare waterlopen en publieke grachten kan officieel geraadpleegd worden op <https://waterinfo.vlaanderen.be/digitaleatlas>.



Figuur 9: digitale atlas der waterlopen

Deze website bevat een kaart van Vlaanderen waarop de geclassificeerde waterlopen en de publieke grachten zijn aangeduid met een gekleurde lijn. De kleur geeft weer tot welke categorie de waterloop behoort. Men kan de lijnen aanklikken om een pop-up met meer informatie over de waterloop in kwestie te zien. De pop-up bevat onder andere de naam, als die er is, de waterloopnummer, de VHAG-code, de categorie, de erfdiensbaarheden en de beheerder.



Figuur 10: informatie over de waterloop

De lijnen zijn ook voorzien van een hele hoop zwarte puntjes. Dit zijn de atlaspunten. Deze kan men aanklikken voor meer informatie. In de nieuwe pop-up wordt de informatie over de waterloop nog aangevuld met de info over het atlaspunt. Informatie die men hier te zien krijgt is de nummer van het atlaspunt, de kruinbreedte, de bodembreedte, de diepte, de datum van vaststelling en de link naar het profiel.

Bevraging Atlaspunten (Digitale Atlas)

nummer atlaspunt	13
kruinbreedte (m)	2.5
bodem Breedte (m)	0.5
diepte (m)	1.1
datum vaststelling	13/12/1968
link naar profiel	

Zoomen naar

1 van 2

Figuur 11: informatie over een meetpunt

In het voorbeeld van figuur 11 kan men lezen dat de datum van vaststelling in 1968 ligt. De gegevens zijn dus gewoon overgenomen uit de historische atlas. Er is dus ook nog geen profiel beschikbaar.

Men kan ook de volgende pop-up krijgen.

Bevraging Atlaspunten (Digitale Atlas)

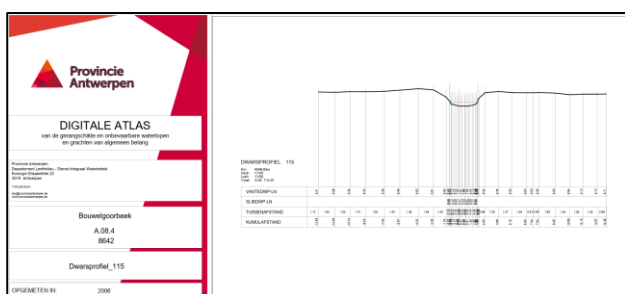
nummer atlaspunt	115
kruinbreedte (m)	
bodem Breedte (m)	
diepte (m)	
datum vaststelling	1/1/2006
link naar profiel	Weergeven

Zoomen naar

1 van 2

Figuur 12: informatie over een meetpunt

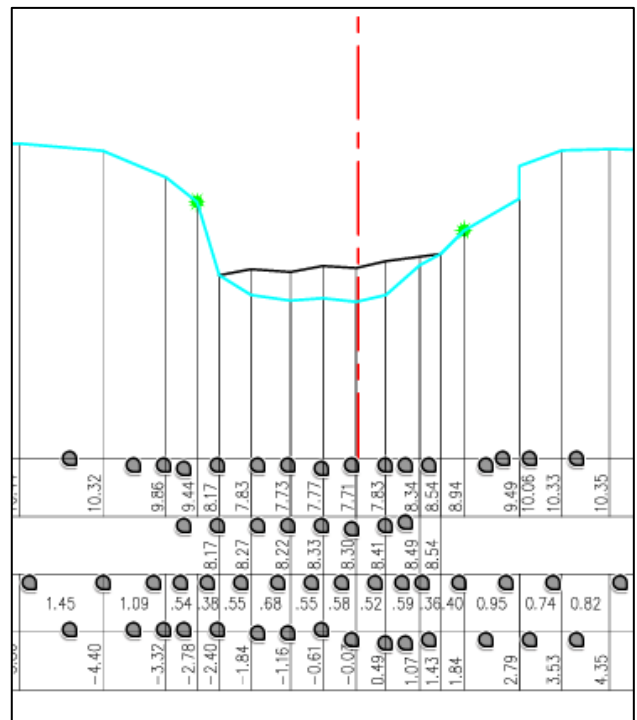
Hier ontbreekt de kruinbreedte maar is er wel een link naar een profiel. Als men hierop klikt opent een nieuw tabblad dat er als volgt uitziet.



Figuur 13: dwarsprofiel atlaspunt

Men krijgt een dwarsprofiel te zien, gemeten op de plaats van het opstelpunt. Afhankelijk van de instantie die het opgemeten heeft ziet het er licht anders uit. Er staat niet altijd een exacte kruinbreedte vermeld. Deze moet vaak afgeleid worden uit het profiel en de meetgegevens die daarbij aanwezig zijn. Er is in de meeste profielen een lijn getrokken vanwaar er naar links en rechts begonnen wordt met meten. Dit zou kunnen aanzien worden als de middellijn, alleen liggen de punten die kunnen doorgaan voor de kruin niet altijd op gelijke afstand van die lijn. Deze profielen geven dus een marge voor interpretatie. Het is aan

de landmeter om deze juist te interpreteren en afhankelijk van de bestaande toestand tot een correcte grenslijn te komen.



Figuur 14: dwarsprofiel atlaspunt

Naast de officiële website is de digitale atlas ook te raadplegen op <https://www.geopunt.be>. Bij de lagen kan men zoeken naar digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, en deze dan toevoegen. Je krijgt hierbij dezelfde gekleurde lijnen als bij de site waterinfo, op de kaart geprojecteerd. Als je een punt op deze lijnen aanduidt krijg je informatie over de aangeklikte locatie. Binnen die informatie kan je de gegevens van de digitale atlas openklikken. Hier krijg je de gegevens van de waterloop, de naam, het nummer, de VHAG-code, de categorie, de erfdiensbaarheden en de beheerder. De meetpunten zelf, met de kruinbreedte of het dwarsprofiel zijn echter niet raadpleegbaar via *geopunt.be*. Dit is voldoende om bijvoorbeeld de aanwezigheid van waterlopen aan te geven in schattingsverslagen maar er zijn te weinig gegevens voor een grensbepaling.

Een derde manier om de digitale atlas te raadplegen is via het geoloket waterbeleid van Oost-Vlaanderen. Dit is te vinden via <https://gis.oost-vlaanderen.be/waterbeleid/>. Deze website geeft zowel de waterlopen als de meetpunten mooi weer. Ook kan doorgedrukt worden om alle gegevens te zien te krijgen. Er is nog wat extra informatie beschikbaar, zoals het geplande maaibeheer, die niet van nut is voor grensbepaling.

Wat wel nuttig kan zijn is de mogelijkheid om te meten op de kaart. Daar waar men vroeger een touwtje moest gebruiken om te meten op de papieren kaarten van de oude atlas, kan nu ook de digitale waterloop gemeten worden. Dit is nodig voor de interpolatie van de meetpunten.

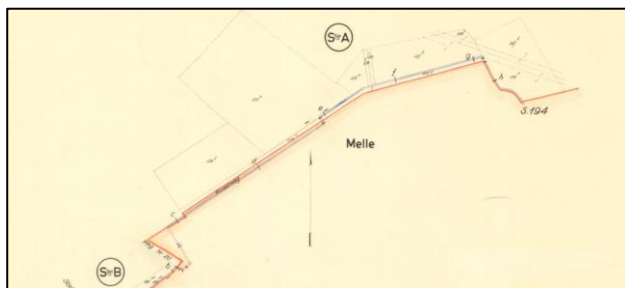
De dienst waterlopen van Oost-Vlaanderen heeft nog een andere nuttige tool in petto. Alles is te vinden via <https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/geoloket-waterlopen.html>. Het is een beetje verwarrend dat deze pagina ook geoloket noemt. Men krijgt hier een pagina met enkele interessante links. De eerste link brengt de gebruiker ook bij het

geoloket, de kaarttoepassing die hierboven wordt beschreven. De tweede link opent de officiële digitale atlas. De derde link, genaamd ‘Atlas van de waterlopen’, brengt je naar een database. Verder vind je op deze pagina ook nog links naar een WMS-webservice en WFS-webservice.

In de database kunnen verschillende dingen worden opgezocht met betrekking tot waterlopen in Oost-Vlaanderen. Een eerste mogelijkheid om op te zoeken zijn de oude atlassen. Als de digitale atlas te kort komt in informatie of om gegevens op te zoeken van afgeschafte waterlopen zijn de oude atlassen nog steeds de juridische referentie. Let wel, als twee atlassen verschillende informatie geven geldt de jongste atlas als de juiste. Om dit op te zoeken selecteert men de atlas, de gemeente en deelgemeente om dan op “zoeken” te klikken. Je verkrijgt een lijst met daarin gescande kaarten, detailkaarten en beschrijvende tabellen. Die kunnen gedownload worden om te bekijken. Indien nodig kan hier de kruinbreedte uit worden afgeleid.

Soort kaart	Gemeente	Omschrijving	Datum beslissing	Betrokken waterlopen
Atlas 1950				
Overzichtkaart	Gentbrugge (070)		05194, 05201	
Detailkaart	Gentbrugge (070)		05194	
Detailkaart	Gentbrugge (070)		05201	
Detailkaart	Gentbrugge (070)		05201	
Detailkaart	Gentbrugge (070)		05201	
Beschrijvende tabellen - Opmetingen	Gentbrugge (070)		05194, 05201	

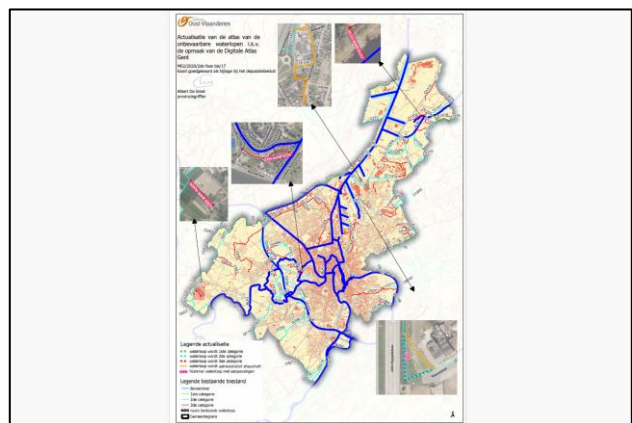
Figuur 15: Database Atlas waterlopen Oost-Vlaanderen



Figuur 16: gescande kaart uit historische atlas

Figuur 17: gescande beschrijvende tabel

Een tweede item dat opgezocht kan worden in de database zijn de klasseringen. Door bij atlas te kiezen voor klasseringen en een gemeente in te geven krijgt men een lijst met herinschalingen. Op deze momenten zijn er onbevaarbare waterlopen van categorie gewijzigd, of afgeschafte. Men kan telkens het besluit raadplegen en een bijhorende kaart.



Figuur 18: kaart bij herinschaling

Ook de machtigingen die gevestigd zijn op een waterloop in Oost-Vlaanderen kunnen worden opgezocht. Hiervoor moet bij ‘atlas’ voor machtigingen gekozen worden. Men dient hierbij wel de nummer van de waterloop te vermelden want anders zijn er te veel resultaten voor het systeem om weer te geven. De verschillende machtigingen worden met downloadbare kaart en besluit in een lijst weergegeven.

PROVINCIAAL GOVERNEMENT VAN OOST-VLAANDEREN

3^e AFDELING A

Nr. 532.77.171 VGH.

ONBEVAARBARE WATERLOPEN

Machtigingen

De Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad,

Gezien de brieven vraag waarbij
de V.Z.V. "Broeders van Liefde" Stropstraat 119, 5000 Gent
machtiging vraagt om een deel van waterloop nr S.194 te ex-Gentbrugge
over een lengte van 70 m te overwelven ;

Gezien het bij de vraag gevoegd plan ;

Gezien het proces-verbaal van het onderzoek de commodo et incommodo gesloten te
er tegen bedoeld ontwerp geen opwerpingen zijn gemaakt ;

Gezien het advies van het schepencollege van Gent, dd° 6 juni 1977

Figuur 19: Besluit tot machtiging

Als laatste is er ook de mogelijkheid om ruilverkavelingen op te zoeken. Op de plannen, die men hierbij kan raadplegen, kan men dan zien welke waterlopen afgeschaft zijn geweest of een andere categorie hebben gekregen.

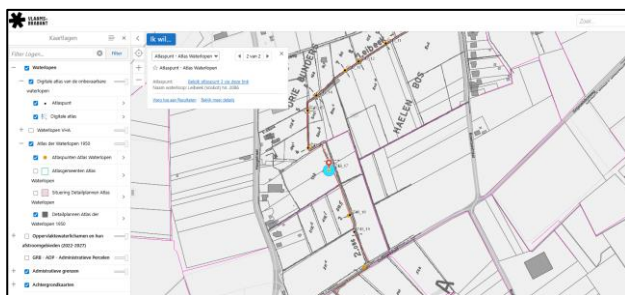
De dienst waterlopen van Oost-Vlaanderen is hierin een lichtend voorbeeld. Jammer genoeg is het niet in elke provincie zo simpel om aan alle gegevens te komen die men nodig heeft. Na even zoeken bekomt men uiteindelijk wel de gewenste informatie. De provincies worden even van west naar oost doorgeleefd.

In West-Vlaanderen staan de meetpunten niet weergegeven in de digitale atlas der onbevaarbare waterlopen. Men kan enkel de algemene gegevens van de waterloop zoals naam, nummer en categorie raadplegen maar dit is niet voldoende voor een grensbepaling. De kruinbreedtes zijn hier niet te vinden via de digitale atlas. Als men zoekt op west-vlaanderen.be/giswest, kan men verder klikken op water. Bij het thema "Historische atlas Onbevaarbare Waterlopen - 1950" wordt aangegeven dat de meetpunten inderdaad nog niet in de digitale atlas staan. Via de link 'historische atlas' komt men op GISWest. Hierop kan men de historische atlas te zien krijgen. Waterlopen worden er ook zichtbaar gemaakt in de vorm van de VHA, Vlaamse Hydrografische Atlas. Op de waterlopen bevinden zich ook oranje bollen. Als men hier op klikt en de juiste selectie kiest kan men de detailkaart en de beschrijvende tabel van de oude atlas downloaden. Hieruit kan men de kruinbreedte aflezen.



Figuur 20: GISWest

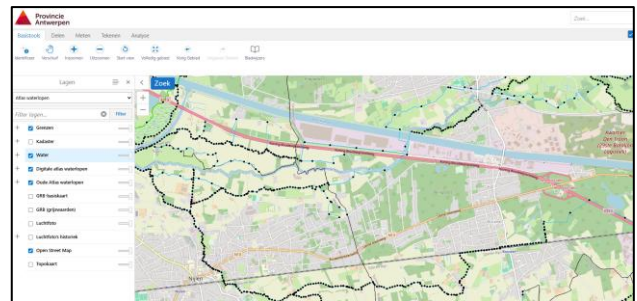
In Vlaams Brabant zijn er wel meetpunten zichtbaar in de digitale atlas. Via <https://geo.vlaamsbrabant.be/atlaswaterlopen/> krijg je ook een kaarttoepassing waarop de digitale atlas, met meetpunten, ook kan geraadpleegd worden. Bij de lagen kan men ook kiezen voor de atlas van 1950 en de meetpunten die daar bij horen. De meetpunten kunnen ook aangeklikt worden om de beschrijvende tabel te downloaden.



Figuur 21: geo.vlaamsbrabant.be

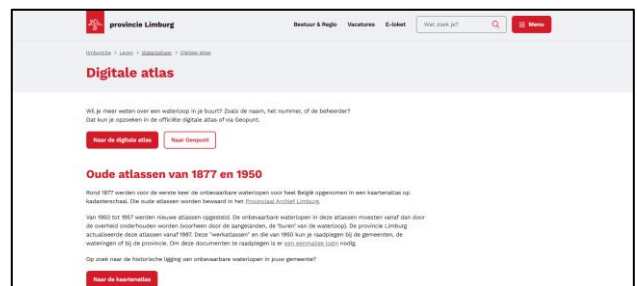
Voor de provincie Antwerpen kan je op de digitale atlas terecht op <https://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=extern&LayerTheme=6>. Op deze kaarttoepassing zijn verschillende

lagen beschikbaar. De digitale atlas en zijn meetpunten zijn zichtbaar en, via het knopje 'identificeer', ook aanklikbaar. De lagen oude atlas 1950 en 1877 zijn ook zichtbaar maar niet aanklikbaar. Ook de beschrijvende tabellen zijn niet te vinden.



Figuur 22: Geoloket provincie Antwerpen

Voor de meest oostelijke provincie van Vlaanderen, Limburg, biedt de website een link naar de digitale atlas en een link naar Geopunt. Daarnaast moet je éénmalig een google form invullen om een login te verkrijgen voor de oude atlassen. Eens die, dit duurt slechts enkele minuten, goedgekeurd is heeft men toegang tot een mappenstructuur met daarin de ingescande atlassen en tabellen mooi per gemeente gesorteerd. In de werkatlas van 1990 zijn de beschrijvende tabellen zelfs netjes uitgetypt.



Figuur 23: [Limburg.be](https://www.limburg.be)

Het zoeken naar dezelfde gegevens is dus in elke provincie toch dat beetje anders. Wat machtigingen betreft heb ik die binnen dit onderzoek enkel bij de provincie Oost-Vlaanderen gevonden. De kaarttoepassingen werken per provincie duidelijk anders. De ene werkt al intuïtiever dan de andere. Meestal werden de benodigde gegevens voor een grensbepaling uiteindelijk wel gevonden.

6. BEVAARBARE WATERLOPEN

Als er water gemoeid is met de grensbepaling kan dit uiteraard ook bevaarbaar water zijn. In dit geval is de atlas der onbevaarbare waterlopen logischerwijs niet meer van toepassing. Omdat bevaarbaar water ook water is, bekijken we hier even kort wat er moet gebeuren.

Om te beginnen zijn alle bevaarbare waterlopen in beheer door de Vlaamse Waterweg. De eigendom is, meestal, in handen van het Vlaamse gewest. Als zo'n waterloop dus deel uitmaakt van het grensonderzoek dat men voert is het best eerst de Vlaamse Waterweg aan te schrijven met de vraag naar plannen. Daarnaast is de grensbepaling afhankelijk van het type bevaarbare waterloop. Er zijn verschillen tussen gevallen waar de dijken zijn opgehoogd en water dat valt onder een natuurlijke rivier of aanleg. Hiervoor bestaan tabellen om uit te maken waar de grens moet getrokken worden.

Als het oud burgerlijk wetboek er bij wordt genomen, kan bij artikel 556 gelezen worden dat aanslijkingen in de binnenbocht in het voordeel zijn van de eigenaar van het perceel aan die oever. In hetzelfde artikel kan echter gelezen worden dat een erfdiensbaarheid voor een voetpad of jaagpad moet worden vrijgehouden als het gaat om een bevaarbare waterloop. De breedte daarvan moet de geldende verordeningen volgen. Ook artikel 650 bevestigt dat de erfdiensbaarheden voor de jaag- en voetpaden erfdiensbaarheden zijn van algemene nut en dus volgens die verordeningen dienen te gebeuren. Aangezien een jaagpad zuiver ten dienste is van de schepen geldt deze regel ook enkel voor de bevaarbare waterlopen.

Om enigszins afstanden te vinden voor deze erfdiensbaarheden moeten we terug naar een decreet uit 1808, jawel, uit de tijd van het Franse keizerrijk. Artikel 7 in dat decreet zegt dat vierentwintig voet, of 7,8 meter, moet vrijgehouden worden naast een bevaarbare waterloop. De keizerlijke koetsen moesten kunnen passeren want langs de oevers van rivieren was een efficiënte manier om zich te verplaatsen. Ook moesten schepen kunnen worden getrokken, gejaagd. Daarom mochten op de kant van het jaagpad geen bomen en hagen geplant worden binnen de eerste 30 voet (9,75m) van de oever. Aan de andere kant, de kant van het voetpad was die afstand minder, slechts 3,25 m. Deze erfdiensbaarheid werd ook later bevestigd door onder andere de scheepvaartwet.

Het feit dat mensen niet mochten bouwen of planten langs de oever zegt niets over de eigendom. Die bleef liggen bij de aangelanden. Uiteraard kan de overheid al eigenaar zijn van de gronden langs de waterloop. Ze kunnen die eigendom ook in der minne of door onteigening verkregen hebben. Het beheer van die jaagpaden ligt in se ook bij de waterbeheerder. Om dit beheer door te schuiven naar andere instanties werd het statuut van dit jaagpad soms gewijzigd naar gemeenteweg of gewestweg.

Een jaagpad is eigenlijk een private weg. Het algemene reglement voor scheepvaartwegen geeft echter voetgangers, fietsers en bromfietzers klasse A het recht hier ook gebruik van te maken. Ze moeten zich houden aan de snelheidslimiet van 30 km/u, ook de speedpedelecs van tegenwoordig. Het jaagpad kan ook telkens worden afgesloten voor het laden en lossen van schepen. (Trage wegen, 2014)

Elke aanraking met een bevaarbare waterloop is dus een geval apart dus contact opnemen met de Vlaamse Waterweg is steeds een goede eerste stap.

7. CONCLUSIE, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN

7.1 Conclusie

De digitale atlas der onbevaarbare waterlopen en publieke grachten is in gebruik genomen. In dit essay werden de gevolgen onder de loep genomen. Deze digitale atlas is naar mijn mening zeker een meerwaarde voor de landmeter. Daar waar hij vroeger zijn gegevens moest gaan zoeken in oude, soms vergeelde, boeken bij de gemeente of provincie, kan hij die nu direct en gratis raadplegen van op zijn kantoor. Dit zorgt voor minder fouten omdat de cijfergegevens duidelijker, leesbaarder, beschikbaar zijn. Ook is de stap, letterlijk, die men moest zetten om bij de gemeente gegevens op te vragen, nu veranderd in een stapje, en een paar klikken op de computer.

De gegevens die men kan raadplegen in de digitale atlas zijn ook de juridisch geldende. Als de gegevens niet aanwezig zijn in de

digitale atlas moet er teruggegrepen worden naar de historische papieren versie.

De digitale atlas geeft ook esthetisch mooi en correct weer wat er moet weergegeven worden. Het heeft hier en daar nog een kinderziekte, zoals het ontbreken van meetpunten in West-Vlaanderen maar is verder zeer volledig. De dwarsprofielen die gemaakt zijn bij nieuwe metingen zijn echter niet uniform te noemen. Deze kunnen nog zorgen voor eventuele verwarring of misinterpretatie. Hier is het aan de beëdigd landmeter om een juiste beslissing te nemen.

Een ander iets dat de juiste beoordeling van de landmeter vraagt is de werkelijkheid. Vraag 100 landmeters om een bovenkant talud, of kruin, te meten en geen één zal exact hetzelfde uitkomen. Zeker niet als er ook nog tijd tussen de metingen zit, een waterloop is een levend iets. Dit is iets wat een digitale atlas niet kan oplossen en valt onder het oordeel van de landmeter die in eer en geweten handelt.

De digitale atlas heeft, in mijn ogen, niet veel veranderd in het proces van de grensbepaling zelf. Dezelfde dingen moeten allemaal bekeken, gewikt en gewogen worden. Het is wel makkelijker geworden om deze afweging nu correct te doen.

Het is mogelijks wel jammer dat deze digitale atlas de historische variant niet volledig vervangt. De nieuwe atlas dekt de lading niet voor de volle 100%. Voor eigendomsbepaling van afgeschafte waterlopen moet nog naar het verleden gekeken worden. Gelukkig heeft deze digitalisering van de atlas er ook mede voor gezorgd dat ook de historische atlassen nu digitaal beschikbaar zijn. Dat maakt dan weer dat de uitzondering die met de digitale atlas niet uitgeklaard geraakte met enkele klikken meer toch duidelijk wordt.

7.2 Discussie

Dit onderzoek vroeg veel leeswerk, onder andere ook juridische teksten. Ik heb getracht zo volledig mogelijk te zijn en hoop niets over het hoofd te hebben gezien. Ik heb geprobeerd al deze informatie duidelijk weer te geven. Ook voor de juridische informatie heb ik getracht deze correct te interpreteren en herformuleren. Over bijvoorbeeld de natuurlijke afwijking ben ik zelf nog niet 100% zeker. Wat er nu gebeurt als een waterloop zich verlegt in een perceel, waarvan de grenzen bij titel zijn vastgesteld, durf ik niet met zekerheid uitspraken over te doen. Ik sta ook open voor elke opmerking over dingen die ik niet of fout vermeld zou hebben.

7.3 Aanbevelingen

Aan alle Vlaamse landmeters die in aanraking komen met onbevaarbare waterlopen tijdens een grensbepaling kan ik alleen maar aanraden om deze digitale atlas niet links te laten liggen. Het is vlot in gebruik en overal, mits internetverbinding, beschikbaar. Water is de toekomst. Hier correct mee omgaan is dan ook een must. Als ondersteuning, niet wetgevend van aard, heeft de VMM samen met de AAPD een leidraad geschreven voor de grensbepaling bij onbevaarbare waterlopen. Deze is te vinden via hun websites. (Vlaamse Milieumaatschappij, 2019)

Aan de VMM zou ik aanraden om nog meer uniformiteit in bijvoorbeeld de dwarsprofielen te krijgen.

Een ander punt van uniformiteit ligt dan weer bij de provincies die ik zou aanraden om samen te werken, of op zijn minst eens

over het muurtje te kijken, om zo het aanbod voor de landmeters nog te verbeteren.

8. REFERENTIES

8.1 Internetbronnen

- *Afstandsregels & erfdiensbaarheid.* (z.d.). <https://vmm.vlaanderen.be/beleid/waterbeleid/waterlopen/wonen-en-werken/afstandsregels-en-erfdienstbaarheid> (*Afstandsregels & Erfdiensbaarheid*, z.d.)
- *Atlas der Waterlopen.* (z.d.). geo.vlaamsbrabant.be. <https://geo.vlaamsbrabant.be/atlaswaterlopen/>
- *Decreet integraal waterbeleid.* (z.d.). Integraal Waterbeleid. <https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/regelgeving/decreet-integraal-waterbeleid>
- *Digitale atlas | limburg.be.* (2025, 15 december). [limburg.be](https://www.limburg.be). <https://www.limburg.be/leven/waterbeheer/digitale-atlas>
- *Geocortex Viewer for HTML5.* (z.d.). <https://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=extern&LayerTheme=6>
- *Geoloket waterbeleid.* (z.d.). <https://gis.oost-vlaanderen.be/waterbeleid/>
- *Geoloket waterlopen.* (z.d.). Provincie Oost-Vlaanderen. <https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/geoloket-waterlopen.html>
- *Water | Provincie West-Vlaanderen.* (z.d.). <https://www.west-vlaanderen.be/giswest/water>
- *WATERINFO - digitale atlas.* (z.d.). <https://waterinfo.vlaanderen.be/digitaleatlas>
- *Waterloopkaarten.* (z.d.). <https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/catalogus-feiten-cijfers/waterloopkaarten>
- *Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen.* (z.d.). <https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1008791.html>

8.2 Wetgeving

- Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen (B.S., 15 februari 1968)
- Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 (*Waterwetboek*), (B.S., 18 december 2018.)
- Decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw, (B.S., 19 juni 2019)
- Besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op de naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, (B.S., 28 juni 2021)

8.3 Omzendbrief

- Omzendbrief van 10 maart 1992 betreffende Openbare waterlopen, begrip Bedding – Eigendomsstatuut aan de Besturen van de Polders en de Wateringen van de Provincie en de Colleges van Burgemeester en Schepenen van de Steden en Gemeenten in de Provincie.

8.4 Parlementaire teksten

- VERSLAG AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op de naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

8.5 Rapporten

- Vlaamse Milieumaatschappij. (2019). *Het Verzameldecreet 2019* [Report].
- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse provincies, & Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD). (2025). Leidraad grensbepaling langs onbevaarbare waterlopen. In *Leidraad grensbepaling langs onbevaarbare waterlopen* (pp. 1–13).
- Région Wallonne. (2006). *Allen burgers van het water! Openbaar onderzoek over het waterbeheer in wallonië*.

8.6 Artikels

- Hertog, P. (2016). *wie is eigenaar van de bedding van een waterloop?*
- Trage wegen, (2014). *Wat is een jaagpad?*

8.7 Bachelorproef

- De Ridder, D. (2013). *Onbevaarbare waterlopen met erfdiensbaarheden van openbaar nut* [Bachelorproef, HoGent]

8.8 Afbeeldingen

Figuur 1: De Ridder, D. (2013). *Onbevaarbare waterlopen met erfdiensbaarheden van openbaar nut* [Bachelorproef, HoGent]

Figuur 2: Waterinckx, K. (2025). *2025-11-18 Presentatie Hogent (onbevaarbare h2o)* [Gastles, HoGent]

Figuur 3: Waterinckx, K. (2025). *2025-11-18 Presentatie Hogent (onbevaarbare h2o)* [Gastles, HoGent]

Figuur 4: Waterinckx, K. (2025). *2025-11-18 Presentatie Hogent (onbevaarbare h2o)* [Gastles, HoGent]

Figuur 5: De Ridder, D. (2013). *Onbevaarbare waterlopen met erfdienstbaarheden van openbaar nut* [Bachelorproef, HoGent]

Figuur 6: Waterinckx, K. (2025). *2025-11-18 Presentatie Hogent (onbevaarbare h2o)* [Gastles, HoGent]

Figuur 7: Waterinckx, K. (2025). *2025-11-18 Presentatie Hogent (onbevaarbare h2o)* [Gastles, HoGent]

Figuur 8: *WATERINFO - digitale atlas.* (z.d.). <https://waterinfo.vlaanderen.be/digitaleatlas>

Figuur 9: *WATERINFO - digitale atlas.* (z.d.). <https://waterinfo.vlaanderen.be/digitaleatlas>

Figuur 10: *WATERINFO - digitale atlas.* (z.d.). <https://waterinfo.vlaanderen.be/digitaleatlas>

Figuur 11: *WATERINFO - digitale atlas.* (z.d.). <https://waterinfo.vlaanderen.be/digitaleatlas>

Figuur 12: *WATERINFO - digitale atlas.* (z.d.). <https://waterinfo.vlaanderen.be/digitaleatlas>

Figuur 13: *WATERINFO - digitale atlas.* (z.d.). <https://waterinfo.vlaanderen.be/digitaleatlas>

Figuur 14: *WATERINFO - digitale atlas.* (z.d.). <https://waterinfo.vlaanderen.be/digitaleatlas>

Figuur 15: *Geoloket waterlopen.* (z.d.). Provincie Oost-Vlaanderen. <https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/geoloket-waterlopen.html>

Figuur 16: *Geoloket waterlopen.* (z.d.). Provincie Oost-Vlaanderen. <https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/geoloket-waterlopen.html>

Figuur 17: *Geoloket waterlopen.* (z.d.). Provincie Oost-Vlaanderen. <https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/geoloket-waterlopen.html>

Figuur 18: *Geoloket waterlopen.* (z.d.). Provincie Oost-Vlaanderen. <https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/geoloket-waterlopen.html>

Figuur 19: *Geoloket waterlopen.* (z.d.). Provincie Oost-Vlaanderen. <https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/geoloket-waterlopen.html>

Figuur 20: *Water | Provincie West-Vlaanderen.* (z.d.). <https://www.west-vlaanderen.be/giswest/water>

Figuur 21: *Atlas der Waterlopen.* (z.d.). geo.vlaamsbrabant.be/atlaswaterlopen/

Figuur 22: *Geocortex Viewer for HTML5.* (z.d.). <https://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=extern&LayerTheme=6>

Figuur 23: *Digitale atlas | limburg.be.* (2025, 15 december). [limburg.be. https://www.limburg.be/leven/waterbeheer/digitale-atlas](https://www.limburg.be/leven/waterbeheer/digitale-atlas)

VERKLARING OP EER INZAKE HET GEBRUIK VAN ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE BIJ HET OPSTELLEN VAN HET ESSAY

Ondergetekende,

Naam student: Jelle Eyselbergs

verklaart op eer dat het essay (schrappen wat niet past):

☐ volledig zelfstandig werd opgesteld, zonder gebruik te maken van artificiële intelligentie.

☒ werd opgesteld met gedeeltelijke ondersteuning van artificiële intelligentie.

Indien van toepassing, geef hieronder toelichting over het soort ondersteuning (bv. tekstopbouw, zinsconstructie, taal- en spellingsfouten, brainstormen, enz.):

AI is gebruikt geweest om wetteksten beter te begrijpen. De uitkomst werd nooit letterlijk overgenomen.

☐ werd grotendeels opgesteld met behulp van artificiële intelligentie.

Indien van toepassing, geef hieronder aan waarvoor je artificiële intelligentie ingezet hebt. Geef in bijlage ook een overzicht van de prompts die je gebruikt hebt.

.....
.....
.....

De student verklaart verantwoordelijk te zijn voor de inhoud, correctheid en originaliteit van het essay, ongeacht het gebruik van AI-tools.

Datum: 30/12/2025

Handtekening student:

